

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי

פ/25/2683

הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"הסכם" – הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957¹;

"מענק יובל" – מענק שנתי בגובה 60% משכרו הקובע של עובד הוראה עולה, שנוסף על שכרו בהתאם להוראות הסכם, למעט תשלום המשולם לעובד הוראה עולה פעם בשנה;

"עובד הוראה עולה" – מי שעלה לישראל והוא עובד בהוראה בישראל;

"שכר קובע" – השכר שהיה מובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963².

חישוב ותק

2.

ותק מקצועי של עובד הוראה עולה, בגין שנות עבודתו בהוראה בארץ מוצאו לפני שעלה לישראל, שהוכר על ידי מעבידו לצרכי ותק מקצועי, יימנה במניין השנים הנדרשות לזכאותו של עובד ההוראה העולה למענק יובל לפי הסכם שחל עליו.

מענק יובל לעובד

הוראה עולה

דבריו הסבר

מענק יובל הוא מענק חד-שנתי הנקבע בהסכמי שכר קיבוציים ומשולם לעובדים ולגמלאים בשירות המדינה המקבלים פנסיה תקציבית במגוון מקצועות בשירות המדינה. עובדי הוראה העומדים בדרישות הותק המצטבר שנקבעו בהסכמי שכר, זכאים אף הם למענק יובל. מדובר במענק חד שנתי בשיעור של 60% מגובה משכורתם. ותק שנות ההוראה לזכאות מענק יובל, מחושבים על פי שנות ותק הוראה בישראל בלבד. החלטה זו פוגעת ומדירה אלפי מורים עולים אשר צברו ותק בהוראה במדינת מוצאם.

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

² ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.

ציבור המורים העולים הוא ציבור משכיל ומסור בעל מוסר עבודה גבוה אשר מביא עמו לא רק את השכלתו מארץ מוצאו אלא גם ניסיון עשיר וכלים מגוונים בתחום ההוראה אשר בעזרתם המורים הללו מפריס את העשייה החינוכית בארץ.

מטרת חוק זה היא להשוות את תנאי זכאותם של מורים עולים למענק היובל לעמיתיהם מורים אשר ותק ההוראה שלהם נצבר בישראל. כיום מדינת ישראל מכירה בתואר ובותק של המורה העולה לצורכי חישוב שכרו כך שאין מניע להכיר בותק שלו ממדינת מוצאו גם עבור זכאותו למענק יובל.

הצעת חוק זו תתקן את העוולה שנעשתה למורים עולים עתירי ניסיון ומקצועיות אשר לא נהנו עד כה מזכויות שוות רק משום שצברו את ותק הוראתם במדינת מוצאם. הדבר לא רק ישווה בין מעמד המורה הצבר למורה העולה אלא ישפר את מעמד ציבור המורים העולים המתקרבים לגיל פרישה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2410).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2410 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)